

CURSO EN LA TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS DE LA JUNTA DIRECTIVA EN LAS SOCIEDADES CAPITALISTAS

Nuestro Programa

En el entorno económico actual, marcado por la incertidumbre y la complejidad la gestión de las sociedades capitalistas exige una profesionalización técnica del órgano de administración. En Nicaragua, el Código de Comercio establece las bases, pero la evolución del Derecho Mercantil y el auge del Gobierno Corporativo demandan una visión que trascienda lo puramente normativo.

La creciente exposición de los directivos a riesgos legales y la necesidad de tomar decisiones bajo asimetría de información hace imperativo que dominen no solo la norma local, sino también el Derecho Comparado (España, Chile, Perú, Colombia y México). Este programa incorpora las mejores prácticas para evitar la “parálisis por análisis”, gestionar conflictos de interés y garantizar que la Junta Directiva actúe como un contrapeso estratégico y no solo como un órgano de reporte.





PLAN DE ESTUDIO

1. Fundamentos jurídicos de la Junta Directiva en las sociedades capitalistas

- Naturaleza Jurídica de la Junta Directiva.
- El órgano de administración vs. la asamblea de socios.
- Contenido organizacional de la Junta Directiva en el acta constitutiva y estatutos de las sociedades.
- Composición y nombramiento de la Junta Directiva.
-

2. Funcionamiento formal de la Junta Directiva

- Convocatoria.
- Quórum.
- Funciones y competencias de la Junta Directiva.
- Actas de Junta Directiva. Redacción y ejecución de los acuerdos.
- Tecnologías aplicadas a las sesiones (virtualidad y firma electrónica).

3. Toma de decisiones estratégicas y gobierno corporativo

- Definición de decisión estratégica: Sostenibilidad, recursos comprometidos y precedentes.
- Patologías de las malas decisiones corporativas.
- El Rol del Presidente y el secretario: Moderación del debate, gestión del tiempo (más discusión, menos presentación) y cultura de la pregunta vs. cuestionamiento.

4. Deberes y ética corporativa

- El deber de diligencia corporativa.
- El deber de lealtad y conflictos de intereses.

5. Regímenes de responsabilidad y mitigación de riesgos

- Responsabilidad civil y administrativa: Responsabilidad solidaria y tributaria en Nicaragua.
- Responsabilidad penal y compliance: Delitos económicos y prevención de riesgos.
- Nuevas fronteras de riesgo: Ciberseguridad, ESG (Ambiental, Social y Gobernanza) y diversidad (DEI).

6. Las Juntas Directivas y las decisiones financieras

- Evaluación de proyectos de inversión y estructura de capital.
- Política de dividendos y sostenibilidad financiera.
- El rol del Comité de Auditoría y Riesgos.
- Decisiones financieras.
- Patrimonio social.

7. Resolución de conflictos en la Junta Directiva

- Tipología de los Conflictos en Junta Directiva.
- Gobierno Corporativo y Prevención de Conflictos: Estatutos
- Cláusulas de resolución de conflictos.



DATOS DE INTERÉS



Presencial
Domingo: 8:30 a.m. a 1:30 p.m.



Duración del programa:
3 meses



FACULTAD DE
**CIENCIAS JURÍDICAS,
HUMANIDADES
& RELACIONES
INTERNACIONALES**



**DIRECCIÓN DE POSGRADO Y
EDUCACIÓN CONTINUA**

Tel. 2280 9080

dpec@uam.edu.ni

www.uam.edu.ni